

Fragenkatalog Versicherungsmaklerprüfung – Fragen aus den Skripten

Teil 2, Versicherungsvertragsrecht

1. Was sind die wesentlichsten Wesensmerkmale einer Versicherung/eines Versicherungsvertrages?
zweiseitiges Rechtsgeschäft, zweiseitig verpflichtender Vertrag, entgeltlicher Vertrag, Merkmale eines Dauerschuldverhältnisses
2. Ordnen Sie folgende Versicherungssparten den Begriffspaaren
Summenversicherung/Schadensversicherung bzw. Aktivenversicherung/Passivenversicherung zu:
KFZ-Kaskoversicherung, Krankenversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung
*KFZ-Kaskoversicherung --> Schadensversicherung, Aktivenversicherung
Krankenversicherung --> Summen- und Schadenversicherung, Aktivenversicherung
Betriebshaftpflichtversicherung --> Schadenversicherung/Passivenversicherung*
3. Nennen Sie die wesentlichen Unterschiede zw. Privater Versicherung und Sozialversicherung!
*-Privatrechtlicher Vertrag vs. Von Gesetzes wegen (Versicherungspflicht)
-Prämie von Höhe des Risikos abhängig vs. Prämie von der Leistungsfähigkeit (Einkommen) des Versicherten abhängig
-Leistung vertraglich festgelegt vs. Gesetzlich festgelegt
-Risikoübernahme für versicherbare und versicherte Gefahren vs. Gesetzlicher Rahmen (Krankheit, Arbeitsunfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit, Alter)
-Organisation privatwirtschaftl. Unternehmen (ZB AG,...) vs. Körperschaften oder Anstalten öffentlichen Rechts
-Gesetzliche Grundlage VersVG, ABGB, UGB, KschG, VAG vs. ASVG, GSVG*
4. Können mehrere Personen Versicherer bzw. Versicherungsnehmer eines Vertrages sein? Wenn ja, worauf ist dann zu achten?
*Es können mehrere Parteien Versicherer sein.
Mehrere VN möglich, zu beachten ist, wem welche Rechte aus dem Vertrag zustehen, jedenfalls geklärt sollte sein, wer der Vertragspartner des VR ist.*
5. Welche Eckpunkte müssen jedenfalls für den Abschluss eines Versicherungsvertrages geklärt sein?
*-wer oder was ist
-gegen welche Gefahren
-wann
-wo
versichert.*
6. Welche Vorteile und Nachteile sind bei der Wahl des örtlichen Geltungsbereiches einer Versicherung zu beachten?
Grundsätzlich kann sich das Risiko auf einen bestimmten örtlichen Bereich einschränken. Häufig bei KFZ-Haftpflicht oder Betriebshaftpflicht der Fall. Grund dafür sind die erhöhten Kosten bei der Abwicklung des Schadens für den VR. Ebenso kann auch ein anderes Schadenersatzrecht gelten, was zu einem höheren Risiko und höheren Kosten führen kann.
7. Sie beantragen eine Gebäudeversicherung und erhalten vom Versicherer bereits am selben Tag eine Police. Am selben Tag kommt es im versicherten Gebäude zu einem Feuerschaden. Ist dieser versichert, bzw. wovon kann das abhängig sein?
*-fehlt eine Vereinbarung über den genauen Versicherungsbeginn, muss man davon ausgehen, dass die Gefahrtragung am Tag des Abschlusses um 12:00 mittags beginnt. Daher ist es abhängig, zu welcher Uhrzeit der Schaden eingetreten ist
-Prämienzahlung – Erstprämie*

-Vorläufige Deckung vereinbart – da unter Umständen noch keine Polizze, daher keine Erstprämienvorschreibung

8. Der Versicherer schickt Ihnen auf eine Ausschreibung des Risikos eine umfangreiche Aufstellung zu, die die versicherten Risiken, Bedingungen und die Prämienhöhe enthält. Sie antworten dem Versicherer, dass Sie den Vertrag abschließen wollen. Wann kommt der Vertrag zustande bzw. wer ist an sein Angebot wie lange gebunden? Von welchen Umständen könnte das abhängig sein?
Mit der übereinstimmenden Willenserklärung und mit dem Zugang (postalisch, Entgegennahme MA des VR, im Falle einer Vereinbarung auch elektronisch) des Antrages zum Versicherer und dessen Annahme durch den VR kommt der Vertrag zustande.
Die Antragsbindefrist des VN beträgt 6 Wochen ab ZUGANG beim VR (Ausnahme zB Feuerversicherung 2 Wochen ab ABSENDUNG des Antrags)
Geht dem Antragsteller innerhalb der Frist keine Annahme zu oder wird der Antrag abgelehnt, so ist dieser erloschen.
Die Vertrag kommt durch ausdrückliche Annahme oder durch Stillschweigen (zB durch Zusendung der Polizze ohne jedoch ausdrücklich auf die Annahme hinzuweisen). Wirksam ist der Vertrag nur, wenn die Annahme innerhalb der Bindefrist dem Empfänger zugeht.
9. Sie erhalten vom Versicherer eine Polizzenkopie Ihres Kunden zugesendet. Die Angaben in der Polizze stimmen zum Teil nicht mit den Angaben aus dem Vertrag überein. Wie gehen Sie vor?
§5 VERSVG - Billigungsklausel
Hat der VR den Antrag bereits angenommen (zB mittels gesonderter Annahmeerklärung) hat die Abweichung auf der Polizze, hat diese keinen Einfluss mehr – sie stellt nur eine falsche Beurkundung dar.
Wir die Annahme durch die Übermittlung der Polizze erklärt, und diese weicht vom Antrag ab, so ist der VR verpflichtet, diese Abweichung entsprechend zu kennzeichnen und darauf hinzuweisen. Ebenso muss er den VN aufmerksam machen, dass die Änderungen als genehmigt gelten, wenn er nicht innerhalb eines Monats widerspricht.
Zusammenfassend regelt der §5 VersVG Polizzen-Abweichungen zu Lasten des VN. Weicht die Polizze vom Antrag ab, so soll der Vertrag grundsätzlich mit dem für den VN günstigeren Inhalt zustande kommen.
10. Der Versicherungskunde gibt einem Versicherungsagenten einen Versicherungsantrag. Der Versicherungsagent erklärt ohne Rücksprache mit dem VR, dass der Versicherungsvertrag nun wirksam ist. Kann der Versicherungsagent das bzw. wovon ist das abhängig?
Zusatzfrage: Wenn Sie das als Versicherungsmakler zusagen, kann sich der Versicherungskunde gegenüber dem Versicherer darauf berufen?
-Der Versicherungsagent kann den Antrag für den VR entgegennehmen. Er ist nicht berechtigt, Erklärungen im Namen des VR abzugeben. Der Abschlussagent (Generalagent): dieser gilt auch als bevollmächtigt, Erklärungen über Abschluss, Änderungen oder Verlängerungen abzugeben bzw. die Kündigung oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären (§45 Abs 3 VersVG)
Wenn der Makler eine solche Aussage tätigt, kann sich der VN nicht auf den VR berufen, aber er kann beim Makler einen Vertrauensschaden geltend machen.
11. Der Versicherungsnehmer beantwortet die Gesundheitsfragen für eine Krankenversicherung, der Makler übermittelt diese mit dem Versicherungsantrag dem Versicherer. Bevor die Polizze ausgestellt wird, wird beim Versicherungsnehmer eine schwere Erkrankung diagnostiziert. Wie ist nun vorzugehen?
§ 16 VersVG Vorvertragliche Anzeigepflicht, diese muss spontan angezeigt werden.
12. Der Versicherer sendet dem Versicherungsnehmer keine Versicherungsbedingungen zu. Welche Rechtsfolge hat dies?
§5b VersVG Der VN kann binnen 2 Wochen ab Antragstellung vom Vertrag zurücktreten

(im Skript hab ich dazu geschrieben, dass sich die Rücktrittsfrist um ein Monat verlängert, find aber im VERSVG keine passende stelle dazu???)

13. Der Versicherer erfährt 5 Jahre nach Abschluss der Krankenversicherung, dass der Versicherungsnehmer bei den Gesundheitsfragen falsche Angaben gemacht hat. Kann der Versicherer noch vom Vertrag zurücktreten bzw. unter welchen Umständen?
Grundsätzlich nach mehr als 3 Jahren kein Rücktritt mehr möglich, der Vertrag ist wegen Arglist des VN jedoch anfechtbar
14. Wie lange greifen die vorvertraglichen Anzeigepflichten, wann liegt eine Gefahrerhöhung vor?
*a) Der VN hat beim Abschluss alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, anzugeben. Erheblich sind alle Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluß des VR einen Einfluss haben, um den Vertrag zu den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen. Ein Umstand, nach dem der VR ausdrücklich fragt, gilt im Zweifel als erheblich.
b) Als Gefahrerhöhung bezeichnet man nachträgliche Änderungen der bei Vertragsabschluss angegebenen Umstände, die den Eintritt eines Schadens oder eine Vergrößerung des Schadens wahrscheinlicher machen*
15. Welche Fristen kommen in Frage, um nach einem Versicherungsfall Klage gegen den Versicherer einzubringen?
*Eine nicht-geltendmachung von Ansprüchen führt zur Verjährung. Grundsätzlich verjähren Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag innerhalb von 3 Jahren.
Stehen die Ansprüche einem Dritten zu, beginnt die Frist für ihn erst zu laufen, wenn er darüber in §12 Abs 2 VersVG: ist ein Anspruch beim VR angemeldet worden, läuft die Verjährung nicht weiter, bis beim VN eine schriftl Entscheidung einlangt, die die Ablehnung begründet.
§12 Abs 3 Vers VG: Lehnt der VR eine Anspruch schriftlich und begründet ab, erlischt der Anspruch des VN, wenn er ihn nicht innerhalb eines Jahres geltend macht.*
16. Der Kunde befindet sich bereits in qualifiziertem Prämienverzug.
Wann muss er die Prämie einzahlen, um für einen Versicherungsfall Versicherungsschutz zu haben?
*Folgeprämie: Bis zum Ende der Nachfrist (mind. 2 Wochen, Feuerversicherung min. ein Monat)
Erstprämie in den ersten 14 Tagen.*
17. Der Versicherer sendet dem Versicherungsnehmer ein E-Mail, indem er ihn zur Zahlung der Folgeprämie auffordert und gleichzeitig die Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug androht. Der Versicherungsnehmer zahlt die Prämie nicht zeitgerecht ein. Besteht während der Verzugszeit Versicherungsschutz?
*ACHTUNG Zustellung per Mail, DECKUNG ist gegeben!
Da nicht in schriftlicher Form eingelangt.*
18. Der Versicherungsnehmer verwendet einen alten Erlagschein für die Überweisung der Prämie und zahlt eine zu geringe Prämie ein, weil die Indexanpassung nicht berücksichtigt ist.
Besteht dennoch im Schadenfall Versicherungsschutz
JA, wenn die Bagatellgrenze (€ 60,- bzw. 10 % der Jahresprämie nicht überschritten wird)
19. Nennen Sie typische Obliegenheiten, die in mehreren Versicherungssparten vorkommen!
Vertragliche Obliegenheiten
*-Vom Versicherungsfall unabhängige Obliegenheiten
-Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall → Schadenmeldung (Frist)*

Gesetzliche Obliegenheiten
*-Anzeige Gefahrerheblicher Umstände
-Gefahrverwalterpflicht (Gefahrerhöhung)
-Rettungspflicht (Sachversicherung)*

-Anzeige- Auskunfts- und Belegpflicht (Meldung des Versicherungsfalles, jede mögliche Auskunft zu erteilen, Belege beizubringen)

20. Welche Argumentationen bleiben Ihnen, wenn der Versicherer dem Kunden eine Obliegenheitsverletzung

- a) vor
b) nach

dem Versicherungsfall vorwirft?

vor dem Versicherungsfall:

-Nachweis fehlender Erkennbarkeit (Verschulden)

-wahre Sachlage war dem VR oder seinem Beauftragten (Agent) bekannt

-Irrtum (kein Vorsatz)

-Kausalitätsgegenbeweis möglich (zBWegfall des alles-oder-nichts-Prinzip, oder Monatsfrist für Kündigung ist abgelaufen)

nach dem Versicherungsfall:

Kein Kausalitätsgegenbeweis möglich

Kausalitätsgegenbeweis, dass Obliegenheitsverletzung keinen Einfluss auf Schadensabwicklung, oder Versicherungsfall hatte, VR hatte Kenntnis von allen Umständen des Versicherungsfalles

Nachweis des VN, dass ihm die Bedingungen vor dem Versicherungsfall nicht zugegangen sind

Nachweis des VR, dass ihm die Obliegenheit bekannt war (zB aus früheren Verträgen)

Der Mitarbeiter eines Handelsgeschäfts vergisst, nach Geschäftsschluss die Alarmanlage zu aktivieren. Der Versicherer wendet nach dem erfolgten Einbruch eine Obliegenheitsverletzung ein, weil vertraglich vereinbart war, dass die Alarmanlage bei Verlassen des Geschäfts zu aktivieren ist. Besteht tatsächlich Leistungsfreiheit des Versicherers?

NEIN, vorausgesetzt der VN (Firma) hat den Mitarbeiter angewiesen die Alarmanlage zu aktivieren. Wenn diese Dienstanweisung nicht durchgeführt wurde

21. Der Versicherungsnehmer und seine Versicherungsmakler bemerken nach 2 ½ Jahren, dass dem Versicherungsnehmer die Prämie für zwei Haushaltsversicherungen abgebucht wurden. Der Makler hatte bei der Umdeckung des Risikos vergessen, den Altvertrag zu kündigen. Kann die Prämie von einem der beiden Versicherer zurückgefordert werden?

Nein, Rückforderung nicht möglich, der jüngere Vertrag kann gekündigt werden.

Der Makler haftet für dieses Risiko mit seiner Haftpflicht

22. Der Versicherungsnehmer verkauft sein Eigenheim. Wer kann wann den bestehenden Versicherungsvertrag kündigen

Der Erwerber binnen 1 Monat ab Grundbucheintragung, der Versicherer 1 Monat ab Kenntnisnahme.

23. Welchen Zweck hat die Finanzmarktaufsicht?

Schutz der Versicherten Gemeinschaft, Insolvenzvermeidung der Versicherungen, Firmensitz im Inland, Eigenkapitalprüfung, Geschäftsplanprüfung, Persönliche und Fachliche Eignung der Vorstandsmitglieder, Konzessionsvoraussetzung gegeben(?), IDD

24. Ein Versicherer lehnt die Deckung eines Schadenfalles ab, aus Sicht des Versicherungsmaklers unbegründet. Ist es zweckmäßig, sich an die FMA zu wenden?

NEIN!

Der VN kann sich an die Schlichtungsstelle der WKO wenden, oder auch an den Versicherungsverband (VVO) (Beschwerdestelle).

Und auch mittels Vertragsrechtsschutz an seinen Anwalt.

25. In welcher Sparte ist die Höhe der Versicherungssteuer von der Vertragslaufzeit abhängig?

11 % Lebensversicherung unter 15 Jahren

4 % Lebensversicherung über 15 Jahren

26. Wer ist Steuerschuldner der Versicherungssteuer?

*Der VN, aber die Steuer wird grundsätzlich vom VR berechnet und auf Rechnung des VN abgeführt.
Ausgenommen Feuerschutzversicherung: VR führt 8% ab, es können jedoch nur 4 % an den VN weiterverrechnet werden*

Beispiele Springer Prämienverzug:

28.09. Polizzenerhalt + Erstprämienvorschreibung 01.10.-30.09.

12.10. (letzter Tag der Zahlungsfrist, 14 Tage Fälligkeit)

07.10. Schaden

a) wenn er bis 12.10. bezahlt – Deckung JA

b) wenn er bis 12.10. nicht bezahlt – Deckung NEIN

12.01. letzter Tag der Klagemöglichkeit (Erstprämie) für den Versicherer

28.09. Folgeprämienvorschreibung 4.Quartal 01.10-31.12.

25.10. Qualifizierte Mahnung (beim Kunden eingelangt)

08.11. Ende der Nachfrist = Fälligkeit

17.10. Schaden

Deckung JA

Der Versicherer hat die Möglichkeit, die offene Prämie bei der Schadenszahlung abzuziehen.